

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)

PROJETO DE LEI 100/2021

Proponente: Beto Fantinel

Ementa: Altera a Lei n.º 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e dá outras providências.(SEI 3237-0100/21-0)

Relator: Deputado(a) Cláudio Tatsch

Parecer: Favorável

PARECER Nº 70/2026

RELATÓRIO PARA VOTAÇÃO

Vem a esta Comissão de Constituição e Justiça, para exame prévio de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, conforme dispõe o art. 56, inciso I, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 100/2021, de autoria do Deputado Beto Fantinel, Deputado Carlos Búrigo, Deputado(a) Dr Thiago Duarte e Deputado Tiago Simon, que altera a Lei n.º 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e dá outras providências.

A crise global desencadeada pela COVID-19 afetou não só a saúde pública, mas também a economia, levando ao fechamento de negócios e altos níveis de desemprego. Empresas, mesmo fechadas por decreto governamental, foram obrigadas a pagar o ICMS, o que contribuiu com a inadimplência e falências destas empresas.

Assim sendo, a proposta parlamentar busca prorrogar o pagamento do ICMS por 30 dias para os contribuintes afetados pelas epidemias ou pandemias, concedendo um alívio fiscal enquanto o estado de calamidade pública persistir.

Frisa-se que, este adiamento será aplicável somente durante situações de epidemias e pandemias reconhecidas pela Assembleia Legislativa, como a crise da COVID-19. Com base nesses argumentos, o projeto de lei pede o apoio dos legisladores para sua aprovação, dada sua relevância social.

Portanto, pelo disposto na matéria do projeto de lei em tela, não existe óbices legais ou constitucionais, pois foram respeitados todos os comandos contidos na Carta Maior do Estado, sejam aqueles referentes à competência material (art. 59 da CE), como os que impõem a limitação na esfera das matérias que contemplam a iniciativa parlamentar para a apresentação de proposições neste Parlamento (art. 60 da CE), restando assegurada ao legislador, respeitados os artigos legais acima referidos.

Diante de todo o exposto, esta Comissão não vislumbra óbices que possam macular a iniciativa,

prejudicando sua regular tramitação nesta Casa Legislativa, motivo pelo qual é exarado parecer favorável.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça,

Dep. Rodrigo Lorenzoni, Presidente em exercício

Dep. Capitão Martin

Dep. Beto Fantinel

Dep. Cláudio Tatsch, Relator

Dep. Delegada Nadine

Dep. Gustavo Victorino

Dep. Jeferson Fernandes

Dep. Luciana Genro

Dep. Miguel Rossetto

Dep. Professor Bonatto